

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

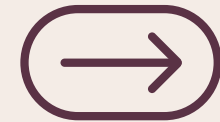
CASO: GIULIANA LLAMOJA HILANARES - EXP. NRO. 00728-2008-PHC/TC

INTEGRANTES:

- | | |
|------------------------------------|------|
| • BALDEON HUAMANI JHON | 100% |
| • CAPACYACHI BREÑA JEANCAT ROLANDO | 100% |
| • GALVEZ MEZA LUCERO JAMILLE | 100% |
| • USCUCHAGUA FLORES LESLY STEFANNY | 100% |
| • VALER ALFARO DANIELA ARIANA | 100% |



DELIMITACION DEL PETITORIO



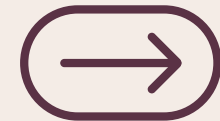
El Tribunal Constitucional precisa que el objeto de la demanda de hábeas corpus es:

- La nulidad de la sentencia condenatoria y su ejecutoria suprema.
- La expedición de una nueva resolución conforme a Derecho.
- La libertad inmediata de la demandante.

Sin embargo, el TC reformula el problema constitucional, señalando que el núcleo real del reclamo es:

👉 **la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.**

HÁBEAS CORPUS CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES



El TC establece que el hábeas corpus procede contra resoluciones judiciales, amparado en el Artículo 4, segundo párrafo del Código Procesal Constitucional, cuando:

- Son firmes
- Vulneran de manera manifiesta la libertad personal
- Existe afectación de la tutela procesal efectiva

DERECHO A LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES



El TC en el (Exp. Nro. 1480-2006-AA/TC.FJ 2), define que motivar implica:

*“el derecho a la debida motivacion de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las **razones o justificaciones objetivas** que los lleven a tomar una determinada decisión (...)”*

Y cumple dos funciones:

- Evitar arbitrariedad
- Garantizar control de las decisiones

SUPUESTOS DE VULNERACIÓN DE LA MOTIVACIÓN



A). INEXISTENCIA DE MOTIVACIÓN O MOTIVACIÓN APARENTE

Cuando no hay razones mínimas o son frases sin sustento fáctico. Amparandose en frases



B). FALTA DE MOTIVACIÓN INTERNA DEL RAZONAMIENTO

Invalidez de inferencias o incoherencia narrativa (discurso confuso)



C). DEFICIENCIA EN LA MOTIVACION EXTERNA

Cuando las premisas del Juez no han sido confrontadas en su validez fáctica



D). LA MOTIVACIÓN INSUFICIENTE

No se responde a las pretensiones relevantes del caso



E). LA MOTIVACION SUSTANCIALEMNTE INCONGRUENTE

Desviaciones que alteran el debate procesal



F). MOTIVACIÓN CUALIFICADAS

Es la exigencia de una justificación especial y rigurosa cuando la decisión judicial restringe derechos fundamentales, como la libertad individual, operando como un doble mandato de racionalidad y legitimidad.

SENTENCIA ARBITRARIA E INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD



El TC señala:

👉 Una resolución sin motivación suficiente es arbitraria e inconstitucional

El principio de interdicción de la arbitrariedad implica:

- Prohibición de decisiones sin fundamento
- Exigencia de racionalidad

Por lo que, toda sentencia debe ser **razonable, logica y justificada**.

CANON DE CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES



a). Razonabilidad: ¿Es relevante para el derecho fundamental?

b). Coherencia: ¿Se vincula el acto lesivo con la decisión?

c). Suficiencia: ¿Qué intensidad de control es necesaria?

ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL



El TC centra el análisis en la ejecutoria suprema, por ser la resolución firme.

Y concluye que:

👉 La sentencia penal presenta vicios graves de motivación.

SENTENCIA CONFIRMATORIA (EJECUTORIA SUPREMA)



En el FJ 15, el TC señala que, la sentencia impugnada incurre en dos supuestos de indebida motivación de las resoluciones judiciales:

1. Deficiencia en la motivación interna en su manifestación de falta de corrección lógica, así como una falta de coherencia narrativa.
2. Deficiencia en la justificación externa.

FALTA DE CORRECCIÓN LÓGICA



El razonamiento del Juzgado Penal fue:

- Más heridas = víctima
- Menos heridas = agresor

El TC señala que esto es:

- Basado en criterios cuantitativos incorrectos, lo que es manifiestamente arbitrario.
- Un razonamiento arbitrario que, contiene una solución revesrtida de la nota de razonabilidad, y que no corresponde a las pautas propias de un silogismo juridico atendible.
- Toda apariencia de lógica conduce a resultado absurdos e injustos.

FALTA DE COHERENCIA NARRATIVA



La sentencia presenta contradicciones:

- Primero reconoce agresión de la víctima
- Luego afirma lo contrario sin explicación

Esto genera:

- Una narrativa confusa e incongruente
- Una motivación ilógica, como consecuencia logica puede ser la inversion o alteracion de la realidad de los hechos, lo que la hace incongruente e inconstitucional
- Vulneración del principio de prohibición de la arbitrariedad - articulos 3, 43 y 44 de la Constitución de la obligación de la debida motivación - articulo 139, inciso 5, de la Constitución.

FALTA DE JUSTIFICACIÓN EXTERNA



El TC advierte que:

- No se explica cómo se vincula a la acusada con la muerte
- No se justifican las premisas fácticas

👉 Se trata de un razonamiento no exteriorizado

Thanks

FOR YOUR

ATTENTION

